謝謝李宗翰議員，接下來有請謝舒凡議員發言。

謝議員舒凡：

法制處楊處長，我們延續剛剛所討論到的問題，目前來講其實在很多民意代表的服務處都有法律諮詢這項服務，可是法律諮詢服務完之後，我們就會面臨如果這位民眾他真的需要法律扶助的話，我們的義務律師就會建議他去市區中西區基金會那邊做登記及面試，那我們就會去思考一個問題，我們需要法律扶助的一般民眾，他會符合資格的話，有可能他的經濟狀況是比較不好、比較弱勢的，可能已經 70~80 歲以上，也不識字，每次本席都會思考如果今天他有需要法律扶助，他面臨到我們剛剛所講的這種狀況，經濟狀況不佳的話，那他是要如何雇車到中西區?假如不識字的話，要如何問路到基金會?假如是比較弱勢者，他就有可能會害怕，那這個狀況的時候，我們就會去反思一個問題，如果今天法律扶助可以落實在我們地方上的基層的話，我們將被動化成主動，讓有需要的民眾在地方上、在區公所、在調解會就可以登記，看有什麼方法，楊處您可以跟我做一下說明嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

議座的建議很好，上次議座建議之後，其實我也有跟法扶臺南分會的黃分會長討論過這件事，那因為目前法律扶助基金會他們總會的部分，他們整個制度還是要透過相關的一個規定，那他表示目前只有在監服刑的這個部分，可以透過視訊或者是書面審查，那其他的部分目前還沒有開放，那我也有跟他表示是不是請他跟總會這邊做個建議並做個處理，那關於這個部分其實我們也會積極再跟分會這邊聯繫。

謝議員舒凡：

那未來我們的法制處這邊，是不是可以來照顧到我們的臺南市民?積極的跟法扶基金會這邊爭取，如果有機會我們也可以用視訊的方式，或是派員的方式落實在我們的區公所或調解會，便利我們地方上的民眾，像剛剛所說的經濟狀況比較不好、比較弱勢的民眾，或者是不識字需要地方機關協助的人，我們是不是往這個方面來努力?

法制處楊代理處長璿圓：

我們會往這個方向來努力，然後也會跟分會那邊建議是不是透過視訊，或者對於比較偏遠地區去做定期定點的服務。

謝議員舒凡：

希望在未來的時候，我們可以聽到這個好消息，以視訊或是其他方式，落實在我們地方，照顧到我們臺南市民。

主席：李議員宗霖

謝謝謝舒凡議員，接下來有請沈家鳳議員發言。

沈議員家鳳：

法制處處長，我剛剛講的還沒結束，就是說我們鄰避設施設置之前，其實有一些還沒列入鄰避設施，但是實際上民眾是會陳抗的，這部分有沒有相關的法規去制定，避免兩敗俱傷，業者也損失，民眾也不高興，這個部分希望您琢磨一下，目前手上相關的案件，去釐清怎麼樣做一個比較好的規範來處置，免於不管是政府單位也好、民意代表也好、地方民眾也好，業者全部都不開心，所以這部分請您再多多思考一下。

法制處楊代理處長璿圓：

好，我們目前可能會先就各機關一些審查的部分整合一些問題。

沈議員家鳳：

整合一下問題。

法制處楊代理處長璿圓：

然後請他們在核准或許可的這個過程裡面，是不是斟酌一下設施的狀況，請業者先跟……。

沈議員家鳳：

對，如果一定要經過民眾的同意，那請把它拉到最前面，不要等到設置之後才來說說明會，那都來不及了，這個部分請您再多多關注一下。

法制處楊代理處長璿圓：

是。

沈議員家鳳：

還有再拉回剛剛所說的相關的合約問題，就是說像有一些不管是相關事業以合約來制訂預繳的部分，都會有期限問題，如果他的剩餘價值是否可以轉成票券來使用?這個部分也是可以去琢磨的，可以向中央建議一下。

法制處楊代理處長璿圓：

好。

沈議員家鳳：

那我再來就教一下環保局，大家都有在關心，像宣貿還有宗翰都有關心到這一件問題，其實我剛剛聽到你們的回復，又有新的垃圾亂棄置了，而且又破壞了監視器，這個事件我覺得是不應該發生的問題，這就表示我們的積極度真的不夠，所以如果我們真的已經展開調查，現有的廢棄物我們如果可以先做去除還有監測，不要讓它再有可能延燒或者是復燒的問題，針對這個部分證據保存是不是可以用其他的方式來處理?該處理的還是要處理，然後把相關的費用轉嫁給行為人，這部分可以這樣處理嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

這個我們可以更積極一點。

沈議員家鳳：

好，謝謝。因為大家都有關心我就帶過了。

還有，你們的工作報告裡面說到禁用塑膠杯的問題，這個部分大家也都很關心，從 10 月 1 日開始執行想要減少 1 億 6 千個塑膠杯，我想要了解的是源頭製造的數量，還有回收的數量應該要去做比對，才會知道這樣的回收效果好不好，而不是以現在每個人的使用率，因為我知道很多的資收物，其實沒有人要回收再利用，可能說是一套，做又是一套，有時到底是要做真的或是演戲而已，這個應該要有落實的相關數據來做監測，才知道執行效果好不好。

剛剛也有相關的議員提到，我們現在用打卡上傳相關的媒體，本來的 5 元加上點數，當然如果也有實際效果，像依婷議員所說的直接回饋 10 元，那是不是這樣的效果、成效會更好?然後回收端是不是讓業者也可以成為一個回收端，這樣民眾怎麼樣去做更好的效率回收，這也是一個必要的問題，請你們思考一下。

還有就是餐飲業的油水分離推動的情況，我想要了解的是我們現在看到有推動的其他縣市都有納入夜市做納管，其實我們是以桌位來做為管理，但是有一些流動性質的不管是攤販也好、小吃也好，有可能他的營業人數超越它的桌位，這應該也要納入管理。

環境保護局許局長仁澤：

這個部分我們再來評估看看，因為現在是有商業登記的。

沈議員家鳳：

是。

環境保護局許局長仁澤：

確實有些夜市生意也是好的嚇人。

沈議員家鳳：

所以這個部分怎麼樣去控管?

環境保護局許局長仁澤：

這個我們再把它納入。

沈議員家鳳：

針對油水分離影響到我們排水的問題，我之前因為不是在您的任內，我一直在關心排水溝有沒有清的部分，我想要建議的就是我們可以把我們管理的水溝編列編碼，然後才知道到底哪些水溝有清，那些水溝沒清，這個部分可以做到嗎?

環境保護局許局長仁澤：

這個可以做，這個可能要有仔細的計畫。

沈議員家鳳：

然後把你們有清的列表上傳……。

主席：(李議員宗霖)

謝謝沈家鳳議員，接下來請王宣貿議員發言。

王議員宣貿：

那我還是繼續這個議題，謝謝局長，剛剛局長有提到在稽查的時候，不要有那些不必要的言語，也是個不必要的動作，老實說其實應該是我們要避免去稽查的時候造成雙方的爭執，其實這個案件經我了解起來，我看到影片之後，我有拿影片去問律師，律師說整體上，他是有可能犯了涉嫌恐嚇罪及涉嫌強制罪，那我想這部分我覺得稽查人員很辛苦，應該在這方面不要再去有這樣的風險，在法律上的觀念您的認為是?

環境保護局許局長仁澤：

這個確實，因為我個人也跟業者起衝突過，甚至於他搶我的告發布，我還有上新聞。

王議員宣貿：

那是對方搶您，所以是他犯罪，但是這是環保稽查人員去搶。

環境保護局許局長仁澤：

但是會起衝突的話，應該多多少少都有雙方言語上的……。

王議員宣貿：

不過依我整個整體看起來，我們的環保稽查員一到場就說「終於被我抓到了、終於被我抓到了」，我想這樣的感覺就是很特別。

環境保護局許局長仁澤：

這或許是他已經花很多時間在處理這個案子。

王議員宣貿：

不過後來也有去了解到，這是有點同業競爭，我想是不是會變成同業競爭的利器?

我覺得這可能要再了解一下。

環境保護局許局長仁澤：

這個我們會處理，基本上也避免成為業者的工具，有汙染事實當然一定要處理。

王議員宣貿：

不過後來也是沒有查到污染的事實，那我想當然在整體之間他很辛苦的去稽查，結果不小心如果這個民眾因為這樣要提告他的時候，該怎麼辦?

環境保護局許局長仁澤：

這個就是要經驗，經驗累積。

王議員宣貿：

他到現場說我是高管，我不用穿背心。

環境保護局許局長仁澤：

我們這個當然也不是這樣子說法。

王議員宣貿：

但是聽起來他就很專業、很有經驗的，結果還是犯了這個錯，謝謝局長，這部分只要提醒一下，也不用去究責他，那這個部分謝謝局長，辛苦了。

我想就法制處這邊，在你們的未來展望第二條您還記得寫什麼嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

有，就是落實依法行政等等。

王議員宣貿：

就是落實法律風險管理觀念，適時提供業務機關，相關法律的意見及法律的對策，那像這部分您會怎麼做建議?

法制處楊代理處長璿圓：

原則上在這個部分我覺得員工的情緒可能要控管，因為在執行稽查的部分……。

王議員宣貿：

假設這個民眾就是依律師看的影片所說，這可以提告他強制跟……。

法制處楊代理處長璿圓：

這個公務人員的部分，他可以主張因公涉訟這個訴訟上的協助，那就於法律意見的提供，這個部分……。

王議員宣貿：

所以我們還是有這個法律機制保護嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

對，那對於法律意見的提供，法制處這邊會去做相關的協助。

王議員宣貿：

謝謝局長、謝謝處長，謝謝。

主席：(李議員宗霖)

謝謝王宣貿議員，那接下來有請蔡筱薇議員發言。

蔡議員筱薇：

環保局許局長，局長這是早上有跟您討論過，就是在空噪的部分，我希望可以再增加我們的設備，好不好?科長。

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

好。

蔡議員筱薇：

再來，這個登革熱我想現在已經 10 月氣溫比較下降，我們也希望這個登革熱可以趕快退散，可以趕快讓大家恢復正常生活，但是閒置空屋的這個問題，我想請問局長，開單是你們在開，還是區公所在開?

環境保護局許局長仁澤：

原則上如果涉及到環境衛生，公所會把這部分移到環保局來。

蔡議員筱薇：

所以民眾跟我陳情，在他家的土地範圍裡，有一個東西他認為不是廢棄物，結果你們卻開單開廢棄物。

環境保護局許局長仁澤：

這個應該還要看事實，是不是廢棄物，這還是要釐清。

蔡議員筱薇：

對，雖然他放在那邊看起來是老舊的，但是就他而言他覺得這個東西是他的寶貝。

環境保護局許局長仁澤：

那或許可能有孳生源，他自己不知道。

蔡議員筱薇：

我覺得還是要釐清，孳生源是沒有，你們是開廢棄物，開他廢棄物囤積在那邊。

環境保護局許局長仁澤：

這個個案我們再確認，好不好?

蔡議員筱薇：

所以我想要確認是你們開的，還是公所?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

目前大概都是公所移過來的，公所舉發移給環保局來開單。

蔡議員筱薇：

公所舉發是因為現在登革熱疫情的關係，大家都很緊張，所以看到黑影就開單。

環境保護局許局長仁澤：

議座是這樣的，移過來我們還是要查證是不是，不會說公所說怎樣就怎樣，若公所移過來的資料不齊全的話，我們也不會處理。

蔡議員筱薇：

我有請他將單子交給我看，我們來確認一下他的狀況。

環境保護局許局長仁澤：

如果是個案的話，我們來確認一下。

蔡議員筱薇：

這個是第一個。那第二個是他自己的空地，那我們可能因為現在進行登革熱孳清的部分，所以我們有發文要求他空地要自己趕快去處理，這個是我們環保局嗎?

環境保護局許局長仁澤：

那個還是公所，自己的空地。

蔡議員筱薇：

那他收到了，因為他出國回來，所以他收到的時候剛好超過你們要求的期限一天，

那他就趕快打電話去跟公所說，我現在要趕快去找工人來除草，再多給我一點時間，結果還是開罰，我的意思是，並不是一定不能開罰，但是你們要看民眾的意願，如果他今天接到我們的通知是不願意處理的，那我們開罰是應該的，但是如果人家已經有提出我就已經要處理了，那也要給我去請工人的時間，多給我幾天時間，我剛出國回來就收到通知信，我也需要準備一下，但卻硬要開人家罰單，這說不過去吧?

環境保護局許局長仁澤：

這個案的問題，就是要去探討他實際的狀況。

蔡議員筱薇：

最後的時間，寶淑科長請問我們跟中央爭取的抓斗車的部分，進度都有在進行中嗎?

主席：(沈議員家鳳)

我們請李偉智議員發言。

李議員偉智：

主席您太累了，要休息一下。局長，您給我一個時間，好不好?不然一直逼你們也沒用，土壤的檢驗報告也要給我。

環境保護局許局長仁澤：

議座，後天如果水利局去挖，我們就馬上採樣，如果說您覺得太慢，明……。

李議員偉智：

不是，你們第一批的採樣已經採回去了，那就要給我，第二批是第二批，第一批跟第二批的位置不一樣了。

環境保護局許局長仁澤：

第一批有沒有採樣?

環境保護局稽查檢驗科張科長仕音：

跟議座報告，第一批我們確認是……。

李議員偉智：

你們還沒有採樣是不是?你們第一批沒有採回去，是不是?

環境保護局稽查檢驗科張科長仕音：

當初第一批沒有製作採樣。

李議員偉智：

那你們3位是去做什麼?我跟您說，紅色的部分是7月21日的，我為什麼這麼急?水利局昨天又立了一個告示牌，他要把黃色的部分蓋太陽能廠，莫名奇妙，你們紅色的部分沒有採樣，明天、後天我去水利局是急著要去處理黃色的部分，一筆土地分成6個地號，送了兩張簡易水利申請，這算是規避水利的一個規格，那紅色部分你們沒有採，現在是要採黃色的部分，如果紅色的部分跟黃色的部分的污染物不一樣呢?局長，你們的專業呢?

環境保護局許局長仁澤：

議座，紅色的明天我們一定去採樣。

李議員偉智：

好，因為已經挖開在那邊了，現場也還在那邊，所以我說紅色的部分你們要採樣一次，那黃色的部分人家後天又要再去了。

環境保護局許局長仁澤：

我們也跟著去，也會去。

李議員偉智：

發生在昨天夜晚的事情，局長，好嗎?

環境保護局許局長仁澤：

是。

李議員偉智：

那採樣後，你們多久可以給我消息?

環境保護局許局長仁澤：

原則上一個月內會有報告，若是可以加快速度的話，我們會儘快。

李議員偉智：

好，已經拖延到時間了，若不是因為這個，我看你們會再忽略。

環境保護局許局長仁澤：

了解。

李議員偉智：

局長，您很認真，科長您也是很認真，我晚上通知您的時候您也有到場，但若是你們同事去的話，拜託專業度要訓練一下，好嗎?

局長，這是古董車，我看要開個展覽，我們新化的抓斗車雖然很舊了，但是當不能使用後，您說要馬上調派一台過來，這台不是我們的，這台是你們調派過來的，我們要抓斗車，是要來夾我們山區颱風過後處理不完的樹枝、樹葉，那現在你們又調派了一台古董車過來，我們還要先送去保養，當保養回來後，我們已經處理好了，您之前有承諾今年要給我們抓斗車，你們給了我們這一台我也很感謝，但是您給我這台做什麼?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

跟議座報告，因為當時候是說目前計畫是有 2 台。

李議員偉智：

您明年是不是要給我，您要不要承諾一下?因為你是跟我確定的。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

是先調一台來應急。

李議員偉智：

對，今年，那明年的抓斗車呢?今年有 3 台抓斗車，您要給我一台，最後你們撥到那裡?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

今年中央補助 2 台。

李議員偉智：

好，2 台，原本 3 台有我們的份，只有 2 台時就沒有我們的份，難道我們就比人家小嗎?好，那明年要給我們嗎?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

明年目前有編預算還會再買抓斗車。

李議員偉智：

您欠我們一台，按照這樣來說，今年我們是排在第 3 位順位，那明年也應該是要排

在第一順位吧?

環境保護局許局長仁澤：

議座，跟您報告，我們缺少很多台。

李議員偉智：

那我們就一定要用古董車嗎?

主席：(沈議員家鳳)

請林美燕議員發言。

林議員美燕：

環保局長，我想你們要增加培訓的一些人員，而不是只培訓你們家自己的人，包括里長、包括社區熱心的人，將他們培訓起來，因為我們期待你們自己喊的「自己社區自己救」，對不對?所以我們要先及時的預防還有補充式的噴藥，這才是你們能夠培訓出來的人，要趕快充分去培訓出來，而不是等到大規模的已經疫情擴大了，然後再來動用國軍就已經來不及了，所以這個部分我想你們可能要注意一下。

環境保護局許局長仁澤：

好，沒問題。

林議員美燕：

還有，最後你們既然已經培訓他們了，一些用藥當然您說是用你們的藥，那就不用講了，還有噴槍等等，要讓他能夠及時去做一個預防的動作，事先的預防非常的重要，這一點你們可能要加強一下。

環境保護局許局長仁澤：

好。

林議員美燕：

謝謝。

法制處處長，我想很多人都認為法制是比較冷門的一個業務，但是問題是，我也看了你們的業務，你們從 6 月到現在，官網的最新消息裡面，總共有 19 則的信息在裡面，但是其中有 9 則是一些政令宣導等「行禮如儀」性質的信息，剩下的都是中央新的規定，中央的規定，而且我發現從 10 月份到現在，你們的訊息裡面沒有新的訊息公布，我想很多人因為消費問題而求助於消保官，但是我發現消保官，最後也很多沒有辦法及時對消費者的權利加以保障，如果今天我們的業者耍賴的話，真的是無奈、真的是無奈。

所以我認為你們官網的這個部分，應該充分的去做一個宣導，事實上我看了你們工作報告上面有寫到，消費申訴總共有 1,953 例，結案的是 1,698 例，我想你們處理比例蠻高的，但是你們應該要把這些案子公布出來，那民眾大家去看的時候，可以知道這樣的話在消費者上面我們可能要警惕自己，不要像這案子一樣受騙，我想你們裡面對於國家賠償這個部分，也是冷冰冰的數據而已，這些都沒有辦法教育我們的市民，還有我們的消費者，所以我認為你們所有網站上面，應該要再去清楚一下，進行總體檢，好好的將一些案子用文字呈現出來，讓消費者可以知道，別人有發生過這種事情，那是不是在我這邊就不要跟他一樣，就不會受騙了，或者是造成一樣的消費者糾紛，這個部分我想處長您要加強一下，好不好?你們網路上的訊息上面。

法制處楊代理處長璿圓：

好。

主席：(沈議員家鳳)

請李宗翰議員第 2 輪發言。

李議員宗翰：

不好意思還是繼續就教一下環保局長，這不是今天的，是 2018 年，懸浮微粒還有很多項目，我想今天的空氣確實應該不太好。

環境保護局許局長仁澤：

今天也不好，昨天也不好。

李議員宗翰：

昨天也不好。

環境保護局許局長仁澤：

對，連續幾天。

李議員宗翰：

我有用 windy 大概抓了一下，關於一氧化氮它是跟空氣比較有關係的，我們可以看到外面一團黑黑的東西跑過來，其實我們空氣中有各種懸浮微粒跟不良因子，當然其中有一些是從中國來的。

環境保護局許局長仁澤：

境外的。

李議員宗翰：

比較好的是講境外，有一些是我們自己產生的，那像這樣子的內容，我們要怎麼樣告訴大家?透過一個今日空氣品質不良就這樣?

環境保護局許局長仁澤：

我們其實市府有一個平台，各局處有個合作，但是怎麼讓民眾有感受到這樣的資訊，我們確實有空間要努力。

李議員宗翰：

是，局長再麻煩，我覺得像這樣子的平台雖然是免費的，但是我覺得並不是每個人都會使用。

環境保護局許局長仁澤：

是，沒錯。

李議員宗翰：

那像這些方式，我覺得是我們空噪科可以再更加努力的地方，沒關係今天不要佔用太多時間，我只能說期待這一些各種項目……。

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

跟議座報告，我們網頁每日會有一個早報，7 點半的時候，臉書也會發布。

李議員宗翰：

我猜這個很困難，我唯一對國家最有印象的，就是地震來的時候我會特別有印象。

環境保護局許局長仁澤：

告警系統是不是有那個必要? 當然這個很難去限定那個範圍。

李議員宗翰：

是，當然可以理解，我只能說這件事情，是我們未來可以參考的方向，希望可以讓

大家知道各種項目，絕對不是只有境外的，臺灣自己也產生很多空氣的問題，那這些項目，如何透過一些教育訓練的方式，或者是社會教育的方式讓大家掌握到，我覺得是我們可以努力的方向。

環境保護局許局長仁澤：

好。

李議員宗翰：

那下一個也剛好是空噪科，在 172 線那邊，我們安溪國小希望可以來爭取聲音照像器，這件事情其實我們還在跟公所協調，到時候看要設桿或是用什麼樣子的方式。我覺得還是很可惜，就是如果連續兩台車經過，那這連續兩台車都不用開罰這件事情，希望可以再跟中央溝通一下，我相信這技術上應該是可以分辨得出來，局長，您的想法?

環境保護局許局長仁澤：

對，這個是法令上的要求，當然以前的 3 秒鐘縮短為 1 秒鐘，那以後有沒有可能在 2 台並行的時候，有沒有機會?這個還要在法令上去驗證，方法學是要驗證的，不是我們今天覺得可以怎麼樣處理就可以處理。

李議員宗翰：

是，當然可以理解。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，2 車並列在 1 秒以內 10 分貝以上也可以告發，這次的法已經有放寬了。

李議員宗翰：

是，感謝科長，還是到時候我們再找公所及工務局來做協調?

環境保護局許局長仁澤：

好。

李議員宗翰：

再次感謝，謝謝。

主席：(沈議員家鳳)

我們請盧崑福議員第 2 輪次發言。

盧議員崑福：

局長，我延續剛才 SRF。

環境保護局許局長仁澤：

SRF 回收固體燃料。

盧議員崑福：

SRF 回收固體燃料，我剛剛一直在質疑的，就是你們讓 3 家通過，未來 4 家還在審核，那到底要審核到什麼時候?這是第一點。

環境保護局許局長仁澤：

是。

盧議員崑福：

第二點，我們臺南市的這些垃圾要處理的話，還要 20 年的時間，結果你們現在所發布出來的，你們所輔導的這 3 間，會暫時用我們臺南的垃圾，這樣就是話中有話，所謂的暫時就是他們也可以進口，可以進口垃圾進來。